

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ (TB) STATÜSÜ

KURULUŞ GEREKÇESİ

Birlik, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin ve tüketici koruma mevzuatı uygulama yetkilileri arasında düzenli iletişimin geliştirilmesi ve sürdürülmesi, iş birliğinin sağlanması ile tüketici koruma endişelerine odaklanması amacıyla 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun kapsamında kurulmuştur.

BİRİNCİ BÖLÜM İSİM, AMAÇ, KAPSAM VE FAALİYETLER

İsim, Merkez ve Adres Bilgileri

MADDE 1- (1) Birliğin adı; "TÜKETİCİLER BİRLİĞİ"dir. Kısa adı ise "TB" olarak anılacaktır. Birliğin ismi Uluslararası Organizasyonlarda "CONSUMERS ASSOCIATION" şeklinde kullanılır ve kısaltması "CA" dır. Bundan sonra işbu Statüde kısaca Birlik denilecektir.

(2) Birliğin merkezi Ankara'dır.

(3) Kurulu bulunulan merkez il içinde adres değişikliği yapmaya yönetim kurulu yetkilidir. Tüm adres değişiklikleri internet sitesinde ilan edilir.

(4) Gerekli hallerde Genel Kurul kararına istinaden ilgili mercilerin izni ve onayı ile bu Statü ve ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şube, temsilcilik, irtibat ofisleri ve eğitim merkezleri açılabilir. Açılan birimlerin görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca belirlenir.

Birliğin Amacı

MADDE 2- (1) Birliğin amacı, tüketici haklarını korunması ve geliştirilmesi, reklam ve pazarlama uygulamalarının iyileştirilmesi, ekonomik ve teknik alanlarda iş birliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerinden yararlanmak, sağlıklı ve kalite standartlarında ürünlere ulaşılabilmesi ve adil bir ticaret ortamının oluşmasıdır. Bu amaçla yerel ve küresel düzeyde iş birliği ve politika oluşturmak hedeflenmektedir.

Birliğin Kapsamı

MADDE 3- (1) Birlik, 3335 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun ve Türk Medeni Kanun kapsamında ulusal ve uluslararası nitelikte faaliyetlerini sürdürür. Birlik amaç ve faaliyet alanları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olabilir.

Birliğin Faaliyetleri

MADDE 4- Birlik, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde ve etkinliklerde bulunur:

(1) Tüketici Haklarını Koruma ve Geliştirme:

- Tüketicilerin bilinçli seçimler yapabilmesi için bilgi sunmak ve eğitici etkinlikler düzenlemek.
- Tüketicilerin karşılaştıkları hak ihlalleri konusunda şikayetlerini iletebilecekleri bir platform sağlamak ve yasal danışmanlık desteği sunmak.
- Tüketici haklarıyla ilgili mevzuatın güçlendirilmesi ve tüketici dostu politikaların geliştirilmesi için kamu kurumları ve yasa yapıcılar nezdinde lobi faaliyetleri yürütmek.

(2) Reklam ve Pazarlama Uygulamalarının İzlenmesi:

- Tüketicileri yanıltıcı, aldatıcı veya manipülatif reklamcılık ve pazarlama faaliyetlerinden korumak için çalışmalar yürütmek.
- Şeffaflık ilkelerine uymayan reklam ve pazarlama uygulamalarını incelemek, raporlamak ve bu tür uygulamalara karşı kamuoyu oluşturmak.

(Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page)

(3) Ürün Güvenliği ve Kalite Standartlarının Takibi:

- a) Ürün güvenliği ve kalite standartlarına uymayan ürünlerin tüketicilere sunulmasını önlemek amacıyla farkındalık çalışmaları yürütmek.
- b) Gıda, ilaç, kozmetik, çocuk ürünleri ve elektronik gibi sektörlerde ürün güvenliğini tehdit eden unsurları araştırmak, testler yapmak ve sonuçları kamuoyuyla paylaşmak.
- c) Üreticiler ve distribütörlerin, ürün güvenliği standartlarına uyduğundan emin olmak için gerekli düzenlemelere uymalarını teşvik etmek.

(4) Aldatıcı Ticari Uygulamalarla Mücadele:

- a) Tüketicuyu aldatıcı fiyatlandırma, gizli ücretlendirme ve eksik bilgilendirme gibi yanıltıcı ticari uygulamaları ifşa etmek ve bu tür işlemlerle mücadele etmek.
- b) Alışveriş siteleri, pazaryerleri, e-ticaret platformları ve kredi sözleşmeleri gibi alanlarda şeffaflık sağlamak için rehberler ve kampanyalar düzenlemek.
- c) Kişisel verilerin korunması, gizlilik ve adil ticaret gibi tüketici haklarını doğrudan etkileyen konularda kamu bilincini artırmak.

(5) Tüketici Hakları İhlallerine Karşı Hukuki Destek:

- a) Tüketicilerin haklarını ihlal eden durumlarda, hukuki destek ve danışmanlık sağlamak.
- b) Ulusal ve uluslararası hukuki süreçlerde tüketicilerin haklarını savunmak ve bu alanda örnek davalar açmak.
- c) Tüketici hakları konusunda farkındalık yaratmak ve bilinçli tüketici davranışlarını teşvik etmek amacıyla yasal haklarla ilgili bilgi materyalleri hazırlamak.

(6) Küresel Düzeyde İş Birliği ve Politika Oluşturma:

- a) Uluslararası platformlarda tüketici hakları konusunda etkin bir rol oynamak, küresel standartların gelişmesine katkıda bulunmak.
- b) Tüketici hakları konusunda benzer hedefleri paylaşan diğer uluslararası STK'lar, kurumlar ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve ortak projeler yürütmek.
- c) Sürdürülebilir tüketim ve etik üretim gibi global konuların savunuculuğunu yapmak ve farkındalık kampanyaları düzenlemek.
- d) Hem mal hem de hizmetlerde sınır ötesi işlemlerle bağlantılı tüketici sorunlarının ele alınması konusunda iş birliği yolları bulmak ve katılımcılar arasında bilgi alışverişini sağlamak.
- e) Ülkeler arasında tüketiciyi koruma mevzuatının uygulanması hususunda koordinasyon ve iş birliği sağlamak.

Bu maddede belirtilen konularda özel kanunları gereğince alınması gereken izinler saklıdır.

Birlik Gayesini Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği İş ve İşlemler

MADDE 5- (1) Birlik, amacına ulaşmak ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için;

- a) Yasal sınırlanmalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, ilgili yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya,
- b) Birlik malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya,
- c) Birlik amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,
- ç) Birlik amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki STK'lar, gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği yapmaya,
- d) Taşınmaz malların irtifak, intifa, süknâ, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and several smaller ones, some with red ink.

- e) Birliğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye,
- f) Birliğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalarından gelir elde etmeye ve birliğe gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işletmeye,
- g) Birlik amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya,
- ğ) Kamusal ve özel işletmelerle iş birliğine girmeye, bu tip eğitim ve öğretimin gerekli kıldığı teknolojiyi sağlayarak geliştirmesi için her türlü teşebbüslerde bulunmaya,
- h) Amaçları doğrultusunda her türlü yayını yapmaya, eser telif ettirmeye, dergi, broşür, e-yayın vs. bastırmaya ve dağıtmaya,
- meri mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde bu maddede belirtilen konularda özel kanunları gereğince alınması gereken izinler saklı kalmak kaydıyla çalışılacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM ÜYELİK

Üyelik

MADDE 6- (1) Birliğe, Birliğin amaçları kapsamında faaliyet gösteren gerçek kişiler ve tüzel kişiler üye olabilir.

(2) Birliğin amaçları kapsamında hizmet veren, bilimsel araştırmalarıyla tanınan veya Birliğin yönetiminde bulunmuş gerçek kişilere Onursal Üyelik verilebilir.

(3) Birliğe üye olmak isteyen ve bu Statüde belirtilen vasıflara sahip gerçek veya tüzel kişiler, üyelik için başvurularını birlik sekreteryasından temin edecekleri Üyelik Başvuru Formu ile yazılı olarak yaparlar. Üyelik başvuru Yönetim Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanır ve ilk Genel Kurul toplantısında Kurulun bilgisine sunulur.

(4) Tüzel kişilerin başvuruları kanunen yetkili olan kimseler veya yetkili organları tarafından yetkilendirilmiş kimselerce yapılır.

(5) Yapılan başvuru genel sekreterlikçe incelenir, eksik bilgi ve belge varsa tamamlattırılarak dosyanın tekemmül etmesi ile yönetim kurulunun gündemine alınır.

(6) Yabancı uyruklu üyelerin, istenen belgelerin resmi tercüme edilmiş suretini de sunması gerekir.

(7) Devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemleri nedeniyle veya yüz kızartıcı suçlar sebebiyle hüküm giyen kimseler üyeliğe kabul edilmez.

(8) Birliğin üyeleri genel kurul tarafından belirlenen giriş aidatı ve yıllık aidatları ödemekle yükümlüdürler.

Üyeliğin Sona Ermesi

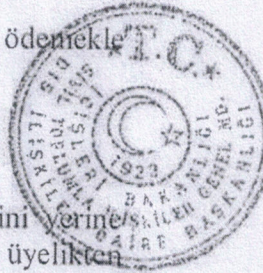
MADDE 7- (1) Üyelik, üyelikten ayrılma veya üyeliğe son verme şeklinde olur.

(2) Üyelik şartlarını yitirenler, bu statü ile tespit ve tayin edilen yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilenler, Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

(3) Üye kendi isteğiyle (istifa ederek) üyelikten her zaman çıkabilir. Birlik üyeliğinden ayrılmak isteyen üye, ayrılma kararını yazılı olarak Yönetim Kurulu'na sunar. Üyelikten ayrılma herhangi bir onaya tabi değildir. Ancak ayrılmak isteyen üyenin bu tarihe kadarki üyelik yükümlülüklerini yerine getirmesi esastır.

(4) Gerçek kişi üyenin ölümü halinde üyeliği kendiliğinden düşer.

(5) Tüzel kişi üyenin infisahı, feshi veya bir suretle faaliyetini yapamıyor olması halinde üyelikten çıkmış sayılabilir.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '11.12.2023'.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ORGANLAR, GÖREVLERİ, YETKİLERİ

Organlar

MADDE 8- (1) Birliğin organları şunlardır:

- a) Genel Kurul
- b) Yönetim Kurulu
- c) Denetim Kurulu

(2) Etkinlik ve verimli işleyişi sağlamak için Genel Kurul tarafından Statü değişikliği ile belirlenecek ihtiyari organlar oluşturulabilir. Bu birimlerin görev ve çalışmaları çıkarılacak yönerge ile düzenlenir. Birliğin kuruluşta belirlenen ihtiyari organları aşağıda belirtilmiştir.

- a) Yüksek İstişare Kurulu,
- b) Onur Kurulu.

Genel Kurul

MADDE 9- (1) Genel kurul, birlik üyelerinden oluşur. Tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların genel kurulda kaç kişi ile temsil edileceği genel kurulca belirlenir.

(2) Olağan Genel Kurul toplantıları üç yılda bir Haziran ayında yapılır.

(3) Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde yedinci gününde yapılacak ikinci toplantı, katılanlarla yapılır. Ancak bu sayı, yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(4) Yönetim Kurulu'nun veya Denetim Kurulu'nun çağrısı veya Birlik üyelerinden 1/5'inin yazılı isteği üzerine Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, çağrı tarihinden itibaren 60 gün içinde yapılır. Olağanüstü toplantıda ilan edilen gündemdeki konular dışında başka bir konu görüşülmez.

(5) Genel Kurulda aksine karar alınmamışsa, Divan Heyeti'ne sunulan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu listeleri açık oylama ile oylanır. Statüde açıkça belirtilenler hariç, Genel Kurul Kararları kullanılan oyların basit çoğunluğu ile alınır.

(6) Genel Kurul Toplantısını, toplantı başlangıcında üyeler arasından seçilecek bir Divan Başkanı ve iki üyeden oluşan Divan Heyeti yönetir. Divan Başkanlığı ve üyeliğine re' sen aday olunabileceği gibi, diğer üyeler de aday gösterebilirler.

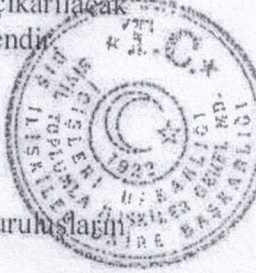
(7) Genel Kurul üyelerinin her biri bir (1) oy hakkına sahiptir. Genel Kurul toplantı tarihine kadar üyelik aidat borcunu ödememiş gerçek ve tüzel kişiler adına Genel Kurul'da oy kullanılamaz.

(8) Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a katılma hakkı olan üyelere, Genel Kurul toplantı gündemini toplantı gününden en az 15 gün önce yazılı olarak bildirir, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderir ve birliğin internet sayfasında ilan edilebilir. Genel Kurul üyesi olan tüzel kişilerin açık adreslerine posta ile veya mail adreslerine elektronik posta ile yapılan tebligat, bu tüzel kişilerin temsilcilerine yapılmış kabul edilir. Birliğin temsilciliği olan ülke veya bölgelerde, bu temsilciliğe yapılacak tebligat, temsilciliğin bulunduğu ülke veya bölgedeki birlik üyelerine yapılmış sayılır.

(9) Genel kurulla ilgili ilanın yayımından sonra birliğe üye olanlar genel kurula katılabilir ve fakat genel kurulda oy kullanamazlar.

(10) Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır.

- a) Birlik Başkanı, Birlik Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek, gerektiğinde görevden almak,
- b) Çalışma plan ve programlarını görüşmek,
- c) Birliğin geçmiş dönem faaliyet raporunu, denetim kurulu raporunu ve mali durum raporunu görüşmek ve onaylamak,
- d) Statüde değişiklik ve tadilat yapılmasına karar vermek,
- e) Birliğin feshine karar vermek,
- f) Üyelik aidatlarını belirlemek; borçların tamamının veya bir kısmının silinmesine karar vermek,



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large red stamp on the right side.

- g) Yönetim Kurulu tarafından sunulan Birlik bütçesini ve çalışma programını onaylamak,
ğ) Personel işlemleri, taşınır ve taşınmaz mal alım veya satımı ile şube veya temsilcilik açılması hususunda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılmak,
h) Varsa ilgili yerlere, birliklere ve birimlere temsilci seçmek,
i) Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından üç yıllığına seçilen 1 başkan, 6 üye olmak üzere 7 asıl üyeden ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeliklerinden fiili veya hukuki sebeplerle boşalma olması durumunda, yedek üyeler seçilme sırasına göre Başkan tarafından göreve çağırılır.

(2) Yönetim Kurulu, yılda iki kez toplanır. İhtiyaç görülmesi durumunda, Başkan'ın daveti veya üyelerin 1/3'ünün yazılı talebi ile rutin takvim dışında toplantıya çağrılabilir. Toplantı nisabı, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası olup toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir, oyların eşit çıkması halinde başkanın oy kullandığı yönde karar verilir. Yönetim Kurulu üyelerinin bir oy hakkı bulunmaktadır.

(3) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

- Birlik bütçesini hazırlamak, faaliyet programlarını hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırarak,
- Genel Kurul'un verdiği yetkiye dayanarak talep gelmesi halinde şube veya temsilcilik açılmasının uygunluğu kararını vermek,
- Personel politikasını, personel yönetmeliğini ve ücretlerini belirlemek,
- Genel Kurul tarafından kendisine yetki devri yapılması halinde, devredilen konularda gerekli kararları almak,
- Gerekli gördüğü konularda ve sayıda komisyonlar ve çalışma grupları oluşturmak,
- Birliğe üyelik başvurularını değerlendirmek ve karara bağlamak,
- Birlik bütçesinden ödenecek telif ücretlerini belirlemek,
- Üyelik süreçlerini yürütmek,
- Birlik bütçesinden ödenecek konferans, ders, kurs, seminer vb. etkinliklere katılacak uzman ücretleri ve diğer giderleri belirlemek,
- Genel Kurul'un verdiği yetkiye istinaden kazanç paylaşma amacı gütmeyen taşınır ve taşınmaz alımı ve satımı yapmak, birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek ve korumak,
- Görev süresi sona ermeden, fiili veya hukuki bir sebeple Başkanlık makamının boşalması halinde, Birlik Yönetim Kurulu kendi arasından bir üyesini Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere Başkan olarak seçer.

Birlik Başkanı

MADDE 11- (1) Birlik başkanı birliği tek başına temsile yetkili en üst yöneticidir. Başkan; Genel Kurul tarafından ve Genel Kurul üyeleri arasından 3 yıl süre için seçilir ve yeniden seçilinceye kadar görev yapar. Başkanlığa re' sen aday olunabileceği gibi, diğer üyeler de aday gösterebilir.

(2) Yönetim kurulu başkanı birliği sevk ve idare eder, organların, üyelerin ve personelin uyumlu çalışması için gerekli tedbirleri alır ve koordinasyonu sağlar.

(3) Birlik Başkanı'nın görev ve yetkileri şunlardır:

- Birliği temsil etmek,
- Ulusal ya da uluslararası çalışmalarda bizzat bulunmak veya vekil görevlendirmek,
- Birlik Bütçesini, çalışma plan ve programını, dönem sonu faaliyet raporunu hazırlayıp genel kurul onayına sunmak, onaylanan bütçeyi uygulamak,
- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, sonuçları izlemek ve değerlendirmek,



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- e) Birlik bütçesinin ita amirliğini yapmak, uygun görmesi halinde Birlik Genel Sekreterini ita amiri olarak yetkilendirmek,
- f) Personelin işe alınmasına ve iş akitlerinin feshine karar vermek,
- g) Birlik gelirlerinin tahsilini sağlamak, alacak, hak ve menfaatlerini izlemek ve korumak,
- h) Gerekli gördüğü hallerde, Yönetim Kurulu üyelerine idari ya da temsili görevler vermek,
- i) Yönetim Kurulu üyeleri içinden bir (1) Başkan Vekili, gerekli gördüğü konularla ilgili ve uygun gördüğü sayıda (İdari-Mali işler, Tanıtım-Halkla İlişkiler, Eğitim-Kültür, Basın-Yayın, Üyeler ve Kurumlar Arası İlişkiler vb.) Başkan Yardımcıları görevlendirmek, görev ve yetkilerini belirlemek,
- j) Birlik Yönetim Kurulu'nun da görüşünü alarak, Birlik ile ilgili konularda, Genel Kurul'a teklifte bulunmak,
- k) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek,
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.

Genel Sekreter

MADDE 12- (1) Genel Sekreter, Birlik Başkanı'nın teklifi üzerine, dört yıllık fakülte mezunu ulusal veya uluslararası çalışmalarda iş tecrübesine sahip, tercihen yabancı dil bilen kişiler arasından Yönetim Kurulu'na atanır. Yönetim Kurulu kararı, toplanacak ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulur.

(2) Genel Sekreter, Yönetim ve Yürütme Kurulu toplantılarında alınan kararların ve Birliğe ait çalışmaların Başkan adına ve onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini, Birlik Personelinin sevk ve idaresini sağlar.

(3) Birlik Başkanı, uygun gördüğü yetkilerini Genel Sekretere yazılı olarak devredebilir.

Denetim Kurulu

MADDE 13- (1) Denetim Kurulu, genel kurul üyeleri arasından Genel Kurul tarafından üç yıllığına seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyeliklerine re' sen aday olunabileceği gibi, diğer üyeler tarafından da aday gösterilebilir. Denetim Kurulu üyeliğinin fiili ya da hukuki sebeplerle boşalması durumunda yedek üyeler seçilme sırasına göre asıl üyeliğe geçer.

(2) Denetim Kurulu, Birliğin statüsünde gösterilen amaç doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların düzgün tutulup tutulmadığını yıllık olarak denetler ve denetim sonuçlarını rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunar.

(3) Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, Bağımsız Denetim Kuruluşlarından da yararlanılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ŞUBELER VE TEMSİLCİLİK AÇMA

Birlik Şubelerinin Kuruluşu

MADDE 14- (1) Birlik, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla Birlik yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Birlikler Yönetmeliği'nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Organları

MADDE 15- (1) Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'dur.

(2) Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

(3) Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan Birlikle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

MADDE 16- (1) Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

(2) Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Mart ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

(3) Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve Birlik genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

(4) Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10'dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

(5) Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

(6) Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

MADDE 17- (1) Birlik, gerekli gördüğü yerlerde Birlik faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Birlik genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM İDARİ VE MALİ İŞLER

Gelirler

MADDE 18- (1) Birlik, herhangi bir alanda kâr amacı güdecek faaliyette bulunmaz. Birlik gelirleri şunlardır.

- Üyelik aidatları.
- Üyelere sağlanan danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler,
- Yurt içi ve yurt dışından sağlanan bağış ve fonlar,
- Birlik faaliyetleri sürecinde kazanç paylaşımı amacı söz konusu olmadan elde edilen faaliyet gelirleri
- Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler,
- Reklam, tanıtım ve yayın gelirleri,
- Bağışlar,
- Birlik aracılığı yürütülen ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler,
- Yasal olarak mümkün olan diğer gelirler.

(2) Üyelik aidat miktarı Genel Kurul tarafından tespit edilir. Üye aidatları temmuz ayı sonuna kadar ödenir. Birlik faaliyetlerine katkı sağlamak isteyen özel veya tüzel kişiler ile ulusal ve uluslararası kuruluşlarca yapılacak karşılıksız bağışları alabilir.

(3) Yönetim Kurulu görev ve yetkisi dâhilinde, Türkiye Cumhuriyeti genel mevzuat hükümlerine ve Genel Kurul kararları doğrultusunda Birlik ihtiyacı kadar borç sağlayabilir.

Giderler

(Handwritten signatures and stamps)

MADDE 19- (1) Birliğin giderleri, kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetler ile üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yapılacak giderleri kapsar. Birlik, üyelerine gelirlerinden pay dağıtamazlar.

(2) Birliğin giderleri aşağıdaki gibidir:

- Birliğin görev ve hizmetlerini yerine getirmek için yapılan tüm giderler,
- Birlik idaresinin yönetim, temsil ve personel giderleri,
- Birlik Organlarının toplantı ve faaliyet giderleri,
- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu ile Başkan ve personel yollukları ve diğer ilgili giderleri,
- Birlikçe desteklenecek proje ve çalışmalara sağlanacak katkı giderleri,
- Yönetim Kurulunca karar verilmiş diğer giderler.

Birlik Bütçesi, Mali Kayıtlar ve Defterler

MADDE 20- (1) Birlik bütçesi, 3 yıllık dönemler halinde, Bileşik Bütçe olarak hazırlanır. Bütçe gelir – gider tahminlerini gösteren ve Birlik gelirlerinin toplanmasına, harcanmasına ve hizmetlerin yapılmasına izin veren, Yönetim Kurulu kararına dayanan biri gider, biri gelir bütçesi olmak üzere iki kısımdan oluşan bir analitik bütçe şeklinde düzenlenir.

(2) Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini Birlik Genel Sekreterine devredebilir.

(3) Birlik giderlerinin harcama belgesine bağlanması zorunludur. Birliğin banka hesaplarından para çekmek için, Yönetim Kurulu en az iki kişiye tek tek veya birlikte imza yetkisi verebilir.

Defterler

MADDE 21- (1) Birlikte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

(2) Birliğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

(3) Birliğin defter ve kayıtları ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Tasdikleri ilgili kurumlardan usulüne uygun olarak yapılır.

(4) Birlikte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) Karar Defteri, Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b) Üye Kayıt Defteri, Birliğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, birliğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

c) Evrak Kayıt Defteri, Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle veya elektronik ortamda saklanır.

d) İşletme Hesabı Defteri, Birlik adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

e) Demirbaş Defteri, Birliğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

f) Yevmiye Defteri ve Büyük Defteri, bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği esaslarına göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM SON HÜKÜMLER

(Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large circular stamp on the right side.)

Birlik Üyelerinin Sorumluluğu

MADDE 22- (1) Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden Birlik tüzel kişiliği sorumludur. Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye kişiliğini bağlamaz.

Birlik Statüsünün Ne Şekilde Değiştirileceği

MADDE 23- (1) Statü değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

(2) Genel kurulda statü değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

(3) Statü değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda statü değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Çevrimiçi Toplantı

MADDE 24- (1) Birlik organlarının toplantıları gerekli güvenli elektronik altyapının sağlanması halinde Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden online olarak icra edilebilir.

Söz konusu sistemlere işlenecek veriler, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenir ve muhafaza edilir.

Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında genel kurulun hangi yöntemle yapılacağı belirtilir. Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanır.

Kanunda, Türk Medeni Kanununda, Yönetmelikte ve birliğin statüsünde yer alan genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt birlik tarafından muhafaza edilir. Elektronik ortamda yapılacak birlik genel kurul veya yönetim kurulu toplantılarına katılacak üyeler sisteme, güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanarak giriş yaparlar. Kullanılacak elektronik sistemlerin, fiziki ortamda yapılan toplantılardaki divan oluşturma, oylama, söz alma, önerge verebilme ve benzeri tüm işlemlerin elektronik ortamda da yapılabilmesini sağlayan tasarımı, yedekleme ve mevzuata uygun arşivleme kapasitesine; yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olması gerekmektedir.

Fiziki ortamda gerçekleştirilen toplantıların mevzuata aykırı yapılması durumunda uygulanan yaptırımlar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir.

Fesih ve Tasfiye

MADDE 25- (1) Genel kurul, her zaman birliğin feshine karar verebilir.

(2) Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

(3) Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, birliğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde birlik adına "Tasfiye Halinde Tüketiciler Birliği" ibaresi



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large red stamp on the right side.

kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak birliğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce birliğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında birliğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında birliğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Birliğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse birliğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve feshedildiği tarihte en fazla üyeye sahip birliğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Birliğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile birlik merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Birliğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Yönerge ve İşleyiş

MADDE 26- (1) Bu Statüde belirtilen organların ve birimlerin çalışma usul ve esasları, tabii olduğu kurallar ve temel işleyiş tüm detayları ile "Organların İşleyiş ve Esasları Yönergesi" metninde ele alınır. Yönerge, üye tam sayısının salt çoğunluğunun onayı ile değişebilir.

Tamamlayıcı Norm

MADDE 27- (1) Bu Statüde ve yönergede belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, 3335 sayılı Kanun ve bu kanunlara atfen çıkarılmış/çıkarılacak olan Yönetmelikler ve ilgili diğer mevzuatların dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

YÜRÜTME

MADDE 28- (1) Bu Statü hükümleri Birlik Yönetim Kurulu adına Başkan tarafından yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) İlk genel kurulda birlik organları oluşturulana kadar, birliği temsil edecek ve birlikle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

ADI VE SOYADI	GÖREV UNVANI	İMZASI
1- Hasan OĞUZ ALTINKAYNAK	Geçici Yön. Kur. Bşk.	
2- Ali SELEK	Geçici Bşk. Yrd.	
3- Hüseyin TAŞER	Geçici Sekreter	
4- Mustafa BAŞER	Geçici Sayman	
5- Uğuralp COŞKUN	Kurucu Üye	

Bu Statü 28 (Yirmisekiz) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.